

1500373-64.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... e um caderno com anotações do tráfico.

Sendo este o conjunto probatório apresentado, dele se pode extrair, com a certeza necessária a solução condenatória, que o acusado guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico.

Vale consignar que a grande quantidade de drogas encontradas, distribuídas na residência de forma determinada, o dinheiro localizado, as anotações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500373-64.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500373-64.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Wellington Fernando da Silva Ferreira Borges e outro

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA FERREIRA BORGES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 25 de junho de 2021, por volta das 13 horas, na rua Francisco Cantelli, 59, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, guardava, no interior de sua residência, para fins de tráfico, o total de 1.027 (um mil e vinte e sete) porções de cocaína, com peso líquido de 343,2g (trezentos e quarenta e três gramas e dois decigramas), 136 (cento e trinta e seis) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 80,4g (oitenta gramas e quatro decigramas), 01 (uma) porção grande de maconha, em forma de "tijolo", com peso líquido de 775g (setecentos e setenta e cinco gramas), e 01 (uma) porção da mesma droga, com peso líquido de 254,7g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e sete decigramas), tudo sem autorização legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (pág. 107), e o Advogado nomeado para patrocinar a sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 114/122).

Recebida a denúncia (pág. 127/128), o réu foi citado (pág. 201/202).

Durante a instrução foram ouvidos dois policiais civis e foi interrogado o acusado (mídia digital em apartado).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (pág. 214/217).

A Defesa, preliminarmente, sustentou a nulidade do feito, alegando que o acusado

está sendo processado pelos mesmos fatos nos autos nº 1501681-31.2021.8.26.0248. Quanto ao mérito, requereu a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (pág. 226/240). É o relatório do necessário.

Por proêmio, afasto a preliminar arguida pela Defesa. Não há que se falar em litispendência, posto que o procedimento nº 1501681-31.2021.8.26.0248 refere-se à representação da Autoridade Policial pela expedição de mandados de busca e apreensão, sendo que o cumprimento de um deles ensejou a prisão em flagrante de Wellington, dando origem a estes autos.

Quanto ao mérito, o pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 15/16, pelo laudo de constatação de pág. 19/23, e pelo laudo toxicológico de pág. 81/84.

A autoria é certa.

Em seu interrogatório, Wellington confessou a prática delitiva. Contou que em data anterior, por ocasião de sua prisão em flagrante nos autos 1504390-73.2020.8.26.0248, passou a dever mais de R\$ 3.000,00 aos traficantes. Explicou que eles passaram a exigir o pagamento da droga anteriormente apreendida, mas como não possuía numerário para realizar o pagamento, acabou aceitando guardar as drogas em sua residência, em contrapartida. Indagado acerca da razão de ter fracionado os entorpecentes, guardando parte no interior de seu guarda-roupas e outra parte num cesto de roupas, alegou tê-las dividido para dificultar a localização delas por sua genitora, que frequentava o local.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis Carlos Augusto do Carmo Cunha e Marcos Antônio Morelli informaram que encetaram diligências a fim de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, certo que um dos endereços apontados pertencia ao acusado. Aduziram que chegaram no imóvel e apresentaram a ordem, ocasião em que o réu prontamente franqueou-lhes a entrada e indicou os locais onde as drogas estavam guardadas. Contaram que apreenderam uma grande quantidade de cocaína e crack num cesto de roupas, e que no armário do acusado localizaram uma quantia significativa de maconha, dinheiro e um caderno com anotações do tráfico. Sendo este o conjunto probatório apresentado, dele se pode extrair, com a certeza necessária a solução condenatória, que o acusado guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico.

Vale consignar que a grande quantidade de drogas encontradas, distribuídas na residência de forma determinada, o dinheiro localizado, as anotações referentes à contabilidade do comércio ilícito e a confissão do acusado, evidenciam seu envolvimento direto com o tráfico de drogas.

Ademais, nos autos mencionados pelo acusado, foi ele preso em flagrante porque supostamente realizava o tráfico de drogas na via pública, sendo apreendidas tão somente doze porções de crack, quantidade que nem de longe alcança a monta de R\$ 3.000,00, razão e valor apresentados por Wellington a fim de justificar sua "obrigação" de manter a guarda da enorme quantidade de drogas nestes autos apreendidas.

Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

O réu é primário e não ostenta antecedentes desabonadores. No entanto, a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, 1.027 (um mil e vinte e sete) porções de cocaína, 136 (cento e trinta e seis) porções de cocaína na forma de crack, 01 (uma) porção grande de maconha, em forma de "tijolo", e 01 (uma) porção da mesma droga, com peso líquido de 254,7g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e sete decigramas), impõe a fixação da pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando a confissão espontânea, aplico-lhe a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e retorno as penas aos patamares mínimos. Não há circunstâncias agravantes.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há provas de que o acusado vinha se dedicando à atividade criminosa. A elevada quantidade de drogas que lhe foi confiada é incompatível com a de um traficante iniciante, motivo suficiente para afastar a causa redutora. Assim, torno as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno WELLINGTON FERNANDO DA SILVA FERREIRA BORGES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Determino seja a pena privativa de liberdade inicialmente cumprida em regime fechado, em razão da circunstância judicial desfavorável.

Estando o réu preso por ocasião desta sentença condenatória, e subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Em relação ao celular apreendido, não havendo notícia de que estava sendo utilizado para o tráfico, determino a sua devolução.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 24 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA